

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3752/2533

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นางสาว สาลี ทราบ สถิต ย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264, มาตรา 307

ในชั้นบังคับคดีจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นแต่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของจำเลยที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดเพื่อหารายได้ชำระหนี้โจทก์แทนการส่งขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นพร้อมกับยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวโดยขอให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยไว้ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ การที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในกรณีเช่นนี้มีผลเท่ากับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยต่อไปได้ ซึ่งถ้าหากเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยเสร็จแล้วหากศาลอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยแล้วมีความเห็นว่าควรตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินตามคำร้อง กรณีก็จะไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ จึงไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะสั่งยกคำร้องของจำเลยโดยยังไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
จำเลยทั้งสองเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาตามยอม จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้
ศาลชั้นต้นแต่งตั้งจำเลยทั้งสองเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดเพื่อหารายได้ชำระหนี้โจทก์แทนการสั่งขาย
ทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 ศาลชั้นต้น
ไต่สวนแล้วมีคำสั่งวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่ง
ยกคำร้อง จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นพร้อมกับยื่นคำร้องขอ
ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับ
ของจำเลยที่ 2 ว่า กรณีเช่นนี้เป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยใน
ระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งด
การขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้องจำเลยที่ 2
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 2
ที่ขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 เช่นนี้
ก็มีผลเท่ากับว่าศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดไว้
ต่อไปได้ซึ่งถ้าหากเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ได้
เสร็จแล้ว หากศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 แล้วมีความเห็นว่า
ควรตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการทรัพย์สินตามคำร้องกรณีก็ไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยกคำร้องของ
จำเลยที่ 2 โดยที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ศาลฎีกา
ไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น"

พินากษากลับ ให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2ไว้ในระหว่าง
อุทธรณ์

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>